



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 226 del 28/09/2026

OGGETTO: Proroga attuale concessione di immobile comunale alla Comunità Progetto sud

L'anno duemilaventisei, addì ventotto, del mese di Settembre alle ore 08:30, si è riunita presso la relativa sede, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto, la Giunta Comunale sotto la presidenza del Il Sindaco MURONE MARIO.

All'appello nominale risulta:

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
Il Sindaco	MURONE MARIO	Si
L'Assessore	CARDAMONE MICHELANGELO	Si
L'Assessore	GATTO RACHELE VANESSA	Si
L'Assessore	GIANTURCO GENNARO	Si
L'Assessore	NARDO MARIA	No
L'Assessore	PARADISO TRANQUILLO	No
L'Assessore	PIRELLI SALVATORE	Si
L'Assessore	SPINELLI ANNALISA	Si

Presenti n° 6 Assenti n° 2

Partecipa Il Segretario Generale Avv. PROVENZANO SIMONA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza Il Sindaco MURONE MARIO, il quale, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

IL SINDACO

Visti

- il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in particolare gli articoli 48 e 50;
- il Regolamento Comunale di contabilità;
- Il CAM- Codice Antimafia (D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159);
- l'art. 43 dello Statuto Comunale;
- il decreto di assegnazione immobile in via Dei Bizantini, Lamezia Terme (prot.7071/2001);
- la convenzione sottoscritta dall'Associazione Comunità Progetto Sud Onlus di Lamezia Terme del 3.06.2002;

Richiamati i seguenti atti:

- La deliberazione di G.C. 353 del 9.12.2024 di Variazione al Piano di Gestione 2024-2026;
- La deliberazione di C.C. n. 35 del 15/04/2026 avente ad oggetto: "Bilancio di previsione 2026-2028 - Approvazione Documento Unico di Programmazione 2026-2028";
- La deliberazione di C.C. n. 36 del 15/04/2026 avente ad oggetto: "Approvazione Bilancio di previsione 2026-2028";
- La deliberazione di Giunta Comunale n.227 del 29.08.2025-Variazione al PIAO 2025-2027 Approvazione modifica alla deliberazione di Giunta Comunale n.197 del 6.06.2025;
- La deliberazione di Giunta Comunale n.259 del 01.10.2025 recante ad oggetto: "Variazione al Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2025-2027 approvato con delibera di G.C. n.191 del 04.06.2025;
- La Deliberazione di Giunta Comunale n.95 del 31.03.2026 ad oggetto Variazione d'urgenza al Bilancio di previsione 2025/2027 annualità 2026 in esercizio provvisorio, art. 175 comma 5-bis lettera a). Applicazione avanzo";
- La Deliberazione di Giunta Comunale n.149 del 22.05.2026 ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028. Approvazione".
- La Deliberazione di Giunta Comunale n.60 del 21.07.2026 ad oggetto "Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2025 ai sensi dell'art. 227, d.Lgs. n. 267/2000";
- La Deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 13.08.2026 ad oggetto assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2026, ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D.Lgs n. 267/2000;

Propone alla Giunta Comunale l'adozione della presente Deliberazione

Premesso che

- nel 2001 con provvedimento (presente in atti) prot.7071 del 30.03.2001 il Direttore Centrale dell'Agenzia del Demanio ha disposto il trasferimento dell'immobile sito in via dei Bizantini al patrimonio indisponibile dello stesso comune;
- il Comune di Lamezia Terme, in esecuzione alle delibere di Giunta Comunale n.277 del 02/01/2001 e n. 148 del 04/04/2002 nel più generale programma di valorizzazione delle esperienze del volontariato e del Terzo Settore, ha concesso in uso gratuito, per la durata di quindici anni (**15**, quindi con scadenza prevista per il 2 giugno 2017) l'immobile di proprietà comunale di via dei Bizantini di Lamezia Terme costituito da quattro piani f.t., distinto in catasto al fg 46 part.397 e 412 alla Associazione Comunità Progetto Sud Onlus di Lamezia

Terme affinché realizzasse "attività di carattere sociale ed in particolare l'handicap, il disagio giovanile, i minori, nonché per lo svolgimento di attività di formazione e di promozione culturale";

- il 3 giugno 2002 è stata sottoscritta la convenzione (presente in atti) della durata di anni 15 (quindici);
- nell'anno 2012 con delibera di GC 124 del 18.04.2012, ancor prima della scadenza prevista per il 2 giugno 2017, è stata prolungata la concessione (presente in atti) in essere per ulteriori 10 anni a partire dalla data del 2 giugno 2017 accogliendo l'espressa richiesta (prot.24907 del 13.04.2012) dalla medesima associazione;
- pertanto la concessione è stata rinnovata in data 18.04.2012 per ulteriori anni 10 (dieci) giusta delibera di GC n.124/2012;
- in conseguenza di tali atti la concessione originariamente prevista per 15 anni è stata prorogata di ulteriori 10 anni fino al 2 giugno 2027 per un totale di **25 anni**;
- nel biennio 2024-2025 tale immobile è stato oggetto di intervento nell'ambito del PNRR Missione 5 Inclusione e coesione- componente 3 interventi speciali per la coesione territoriale-Investimento 2 Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie finanziato dall'unione europea- next generation. Durante tale intervento a causa dei lavori di recupero, rifunionalizzazione e valorizzazione del bene la fruizione dello stesso bene è stata parziale e limitata;
- in data 27.02.2026 l'associazione Comunità Progetto Sud ETS ha presentato apposita istanza di proroga, presente in atti, (prot.18683 del 27/02/2026) e adeguamento temporale della concessione dell'immobile in via dei Bizantini evidenziando che "per la partecipazione al prossimo bando ministeriale per il triennio di finanziamento fino al 31.12.2028 e' requisito essenziale e vincolante dimostrare la disponibilità giuridica dell'immobile per l'intera durata del progetto", tuttavia la stessa associazione ha richiesto la prosecuzione della concessione fino al 2 giugno 2037.

Dato atto quanto segue sulla normativa in materia

L'art.48, del **D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159**, meglio noto come Decreto Codice antimafia, stabilisce al 3° comma lettera c) che i beni immobili trasferiti al patrimonio indisponibile dell'ente cui vengono assegnati, possono essere amministrati direttamente da tale ente, anche consorziandosi con altri enti territoriali o attraverso associazioni, oppure sulla base di apposita convenzione, possono essere assegnati in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, a determinati soggetti individuati dalla norma.

Anche se la norma parla astrattamente di una procedura di assegnazione che rispetti i principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento non v'è dubbio che tale indicazione venga realizzata precipuamente attraverso un bando pubblico di assegnazione.

Tale circostanza si evince chiaramente dal dettato dello stesso art.48 laddove prevede che "I beni non assegnati a seguito di procedure di evidenza pubblica possono essere utilizzati dagli enti territoriali per finalità di lucro e i relativi proventi devono essere reimpiegati esclusivamente per finalità sociali ovvero per il sostenimento delle spese di manutenzione straordinaria inerenti ai beni confiscati utilizzati per le medesime finalità."

Ad ulteriore riprova che la regola generale è il bando pubblico le Linee guida per l'amministrazione finalizzata alla destinazione degli immobili sequestrati e confiscati", approvate dalla ANBSC Agenzia Nazionale PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA, approvate, ai sensi dell'articolo 112, comma 4, lett. d), del CAM nella parte 3 sottosezione c "trasferimento al patrimonio indisponibile di Comuni, Province, metropolitane e Regioni (pagina 9 e

seguenti) specificano che la **gestione indiretta** da parte di un Ente locale deve essere improntata ai seguenti principi:

1. Gratuità del rapporto concessorio;
 2. Trasparenza della procedura di assegnazione;
 3. **Adeguate pubblicità**: tale principio si realizza con l'individuazione di adeguate forme che consentano la **massima partecipazione dei soggetti** capaci di realizzare le finalità sociali perseguite dall'Ente;
 4. Parità di trattamento: la scelta tra più richieste dovrà essere sempre adeguatamente motivata dall'Ente, avendo riguardo alle finalità perseguite ed ai requisiti richiesti per l'assegnazione del bene.
- "Piena realizzazione dei principi sopra elencati", proseguono le Linee guida, "verrà, di norma, a correlarsi all'indizione, da parte dell'Amministrazione destinataria dell'immobile, di un bando pubblico di assegnazione (gara)".**

Tenuto conto pertanto di tutte le circostanze:

- normativa di riferimento improntata alla massima partecipazione;
- durata della concessione già deliberata senza alcuna procedura pubblica (25 anni dal 2002 fino al 2 giugno 2027);
- parziale fruizione del bene durante la procedura di riqualificazione;
- esigenza di partecipazione della Associazione Progetto Sud ai bandi ministeriali con disponibilità dell'immobile fino alla data del 31.12.2028 (benchè nella istanza si chieda la concessione dell'immobile fino a giugno 2037);
- esigenza della comunità tutta di non vedere penalizzato un importante servizio nelle more della nuova assegnazione dell'immobile.

Tutto ciò premesso, qui richiamato per costituire parte integrante e sostanziale della presente determinazione

PROPONE DI DELIBERARE

1. di prorogare l'attuale concessione alla Progetto Sud agli stessi termini e condizioni ivi previste fino alla data del 31 dicembre 2028 in quanto la disponibilità dell'immobile fino a tale data è requisito essenziale e vincolante per la partecipazione al prossimo bando ministeriale;
2. di ribadire che la concessione viene prorogata agli stessi termini e condizioni di quella in essere, in particolare a tal fine si richiama l'art.4 della stessa che stabilisce "art.4) L'associazione provvederà a proprio spese, alla realizzazione di tutti i lavori straordinari e alla manutenzione ordinaria dell'immobile medesimo"
3. di stabilire fin d'ora la necessità, decorso il termine del 31.12.2028, di assegnare l'immobile attraverso una procedura pubblica;
4. di stabilire che la concessione effettuata a seguito di tale procedura avrà durata di anni 9, decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione e che sarà rinnovabile una sola volta;
5. di stabilire fin d'ora che la destinazione del bene avverrà per le stesse finalità per cui è stato finora utilizzato: attività di carattere sociale ed in particolare attività di sostegno ai portatori di handicap, ai minori e contrasto al disagio giovanile, nonché per lo svolgimento di attività di formazione e di promozione culturale;
6. di demandare al Dirigente del Settore competente tutti gli atti conseguenti all'esecuzione della presente deliberazione.

PROPONE DI DELIBERARE

di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012 e 147 bis, comma 1 del Dgs.267/2000, in ordine alla proposta n.ro 1974 del 09/07/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Attesta, per l'effetto con la sottoscrizione e con ogni conseguenza, la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole anticorruzione, il rispetto delle norme sulla privacy, che consentono all'organo deliberante di approvare il presente provvedimento.

Parere firmato digitalmente da Il Dirigente NICOTERA PASQUALINO in data 10/09/2026.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente, del Settore Economico Finanziario, ai sensi degli art. 49, comma 1, come modificato dall' art. 3 del D.Lgs. 174/2012 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs.267/2000, in ordine alla regolarità contabile della proposta n.ro 1974 del 09/07/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Parere firmato digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 14/09/2026.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su esposta proposta di deliberazione n.ro 1974 del 09/07/2026;

Udita la relazione del proponente;

Ritenuto di doverla approvare integralmente ed in ogni sua parte;

Acquisito/i il/i parere/i favorevole/i di regolarità tecnica/contabile reso/i sulla proposta, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii.;

- lo Statuto comunale;

con votazione palese unanime favorevole

DELIBERA

di approvare integralmente ed in ogni sua parte la proposta di deliberazione di cui sopra

e, con separata votazione unanime

DELIBERA

Di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Sindaco
MURONE MARIO

Il Segretario Generale
Avv. PROVENZANO SIMONA